

反要约

Counter-Offers | 法律英语中文学习指南

卖方说“100英镑卖给你”，买方回复“我只愿意付80英镑”。这不是接受原来的条件，而是提出一笔条件不同的交易。英语中的 counter-offer，通常译为“反要约”，也可以理解为“还价时提出的新要约”。

本指南以英国合同法为背景，为没有法律基础的英语专业学生编写。重点是看懂谈判中的每一次回复，判断双方是否真正达成合意。

1 从 offer 和 acceptance 开始

Offer（要约）提出足够明确的交易条件，并表示对方有效接受后，提出者愿意受约束。Offeror 是提出要约的人；offeree 是收到要约的人。Acceptance（承诺）在这里指接受要约，不是日常语言中的一般“保证”。

例如卖方提出以100英镑出售一张指定的桌子，买方同意这些条件，就可能达成 agreement（合意）。如果买方只愿意付80英镑，双方尚未同意同一笔交易。

2 mirror image rule：接受须对应要约

Mirror image rule（镜像规则）要求接受与要约的条件相对应。它不要求机械地重复原句，而是要求同意所提出的交易，不能一边坚持改变条件，一边声称已经接受。

“我接受，但价格必须改为80英镑”虽然用了“接受”二字，实质上仍以改变价格为条件。法院会看整句话的含义，而不只看某一个词。

3 反要约通常有两个效果

第一个效果：拒绝原要约。第二个效果：提出新要约。原来的卖方这时成为新要约的接收者，可以接受，也可以拒绝。反要约不只涉及价格，也可能改变付款期限、交货条件等内容。

谈判步骤	通常的法律含义
卖方：“这张桌子100英镑卖给你。”	卖方提出要约。
买方：“我愿意以80英镑购买。”	买方提出反要约，拒绝100英镑的原要约。
卖方：“我同意80英镑出售。”	卖方接受反要约；双方就80英镑达成合意。

合意只是合同成立的一部分。普通合同通常还需要 consideration（对价，即为换取承诺而给出或承诺的有价值之物）及 intention to create legal relations（建立法律关系的意图）。某些交易还须满足特定形式要求。

Hyde v Wrench：还价以后怎么办

(1840) 3 Beav 334 ; 49 ER 132 | Lord Langdale MR

4 先认清双方身份

Wrench 是想出售农场的卖方，Hyde 是想购买农场的买方。买方希望压低价格，却在卖方拒绝后又表示愿意按原价购买。法院需要判断，这时原要约是否仍能被接受。

5 把谈判按顺序排列

步骤	发生了什么	法律分析
1	Wrench 提出以1,000英镑出售农场。	卖方提出要约。
2	Hyde 提出以950英镑购买。	买方提出反要约，拒绝原要约。
3	Wrench 拒绝950英镑的提议。	反要约没有被接受。
4	Hyde 又试图接受原来的1,000英镑条件。	原要约已被拒绝，不能由买方单方面恢复。

Hyde 请求法院命令卖方完成出售。这种救济叫 specific performance（强制实际履行）：法院要求当事人履行合同义务，而不只是支付赔偿。申请这种救济，首先必须证明存在具有约束力的合同。

6 判决与谁赢了

Lord Langdale 认定双方没有成立具有约束力的合同。Hyde 提出950英镑的新要约时，已经拒绝了1,000英镑的原要约。他后来表示同意原价，不能独自使原要约重新生效。

结果：卖方 Wrench 胜诉，买方 Hyde 的请求失败。法院没有强制卖方出售。关键问题是合同从未成立，而不是已经成立的合同是否被违反。

学习要点：反要约被拒绝后，原要约不会自动恢复。双方仍可以重新谈判，但需要有新的或重新提出的交易提议，并得到有效接受。

7 换成日常例子

Maya 提出以200英镑出售相机。Leo 还价170英镑被拒，随后表示接受200英镑。

按这些假设事实，170英镑是反要约。Leo 后来的回复本身不能接受已被拒绝的200英镑要约。如果 Maya 重新提出200英镑的要约，Leo 再有效接受，就可能达成新的合意。

这条规则并不是禁止讨价还价。它提醒我们，谈判中的每一次回复都可能改变下一步可以接受的提议。

反要约，还是只问一个问题

8 询问不一定等于拒绝

收到要约的人可能需要更多信息，才能决定是否接受。Request for information（询问信息），也叫 mere inquiry（单纯询问），不一定拒绝原要约。关键是结合措辞和背景，判断回复的合理含义。

对100英镑要约的回复	通常怎样理解
“只有改成80英镑，我才买。”	以改变价格为条件，通常是反要约。
“你会考虑降价吗？我还没有决定是否接受。”	按这些假设事实，是询问而非拒绝。
“我接受100英镑的条件。另外，可以给我收据吗？”	如果收据不是同意交易的条件，可能是接受加上附带请求。

不要只凭问号判断。“80英镑怎么样？”在具体情境中也可能是在提出反要约。同样，明确接受之后提出一个独立请求，也不一定改变已经接受的交易。

9 Stevenson, Jaques & Co v McLean

(1880) 5 QBD 346 | 英国王座法庭

事实：McLean 提出出售铁的要约。买方发电报询问，能否分两个月交货，或允许多长的交货期限。电报是当时快速传递书面消息的方式。

法院认为，这份电报是在了解可能的交货安排，而不是拒绝原条件并提出替代交易。买方后来接受了原要约，而且接受发生在收到撤回通知之前。

结果：买方 Stevenson, Jaques & Co 胜诉。法院认定合同已经成立，并作出有利于买方的判决。此前的询问没有使原要约失效。

对照两案：Hyde 明确提出不同的购买价格；Stevenson 案的买方询问可能的交货安排。重点是回复的作用，不是只要提到其他条件，就一律视为拒绝。

10 询问也不能保证要约一直有效

询问本身不一定终止要约，但原要约仍可能因其他原因失效，例如期限届满，或卖方有效撤回。因此，即使回复只是询问，也要检查后来接受时，要约是否仍然有效。

请分清三类回复：acceptance 同意原条件；counter-offer 提出替代交易；inquiry 询问信息，不一定拒绝原条件。

分析方法与法律英语练习

11 五步阅读法

第一步：找出原要约、具体条件及接受期限。

第二步：逐一判断回复，是接受、拒绝、反要约，还是询问。

第三步：追踪当前有效的提议，不要把已被拒绝的要约当作仍然有效。

第四步：寻找有效接受，说明接受了哪一个仍有效的要约。

第五步：给出合意是否成立的结论及理由，再检查其他合同成立条件。

12 核心词汇

英文术语	中文理解
Offeror / offeree	要约人 / 受要约人，即提出者 / 接收者。
Counter-offer	反要约：回应原要约而提出的新交易条件。
Mirror image rule	镜像规则：接受应与要约条件相对应。
Unconditional acceptance	无条件接受：同意不以改变原交易为前提。
Mere inquiry	单纯询问：了解信息，不一定拒绝要约。
Specific performance	强制实际履行：法院要求履行合同义务的救济。

13 检查你的理解

1. 卖方提出以300英镑出售电脑。买方说：“我接受，但必须改成250英镑。”这是有效接受吗？
2. 如果卖方拒绝250英镑，原来的300英镑要约会自动恢复吗？
3. 询问可能的交货日期，是否总是拒绝原要约？
4. Hyde v Wrench 案谁胜诉？为什么？

14 参考答案

1. 不是。买方把改变价格作为同意的条件，通常构成反要约。
2. 不会。需要有新的或重新提出的交易提议，才能再被接受。
3. 不是。结合文字和背景，它可能只是询问；还须检查要约是否因其他原因失效。
4. Wrench 胜诉。Hyde 的反要约拒绝了原要约，因此后来试图接受原价，没有成立合同。

判例与资料来源

Hyde v Wrench (1840) 3 Beav 334 ; 49 ER 132 : 转载的判决段落。

Stevenson, Jaques & Co v McLean (1880) 5 QBD 346 : 转载的判例报告。本案用于补充说明反要约与询问的区别。

依据所提供的 Counter-Offers - Contract Law 课程材料编写。例子经简化，用于理解英国合同法。